উত্তরাধিকারের শ্রেণিবিভাগ ঃ

(১) অংশীদার (Sharer) বা যাবিল ফুরুযঃ

পবিত্র কোরআনে যাদের অংশ নির্দিষ্ট করা হয়েছে তাদেরকে অংশীদার বলে। উত্তরাধিকার সম্পত্তির বিষয়ে পবিত্র কোরআনে ১২ জনের বেশি ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু নির্দিষ্ট অংশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ১২ জনের। অংশীদারদের অংশ কোরআন দ্বারা নির্ধারিত। মুসলিম আইন অনুযায়ী অংশীদার হচ্ছেন ১২ জন। এই ১২ জনের মধ্যে ৪ জন পুরুষ এবং ৮ জন নারী।

৪ জন পুরুষ : (i) পিতা, (ii) দাদা বা পিতামহ (ঊর্ধ্বক্রম), (iii) স্বামী, (iv) বৈপিত্রেয় ভাই।

৮ জন নারী : (i) মাতা, (ii) স্ত্রী, (iii) কন্যা, (iv) পুত্রের কন্যা (নিম্নক্রম), (v) আপন বোন, (vi) বৈমাত্রিক বোন, (vii) বৈপিত্রিক বোন, (viii) দাদী বা নানী (ঊর্ধ্বক্রম)।

বিভিন্ন অবস্থায় মৌলিক উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য অংশের পরিমাণ ঃ

১। পিতা (পিতার ৩ অবস্থা)	$\frac{১}{৬}$ অংশ	মৃত ব্যক্তির পুত্র বা পুত্রের পুত্র (পৌত্র) জীবিত থাকলে।
	$\frac{১}{৬}$ + অবশেষ	মৃত ব্যক্তির শুধু কন্যা বা পুত্রের কন্যা জীবিত থাকলে, পিতা $\frac{১}{৬}$ অংশ + অবশিষ্ট অংশ পাবেন।
	অবশেষ প্রাপক	মৃত ব্যক্তির পুত্র-কন্যা বা পুত্রের পুত্র-কন্যা জীবিত না থাকলে।
২। মাতা (মাতার ৩ অবস্থা)	$\frac{১}{৬}$ অংশ	মৃত ব্যক্তির পুত্র-কন্যা বা পুত্রের পুত্র-কন্যা জীবিত থাকলে অথবা দুই বা ততোধিক ভাই-বোন (আপন/বৈপিত্রিক/বৈমাত্রিক) জীবিত থাকলে।
	$\frac{১}{৩}$ অংশ	মৃত ব্যক্তির পুত্র-কন্যা বা পুত্রের পুত্র-কন্যা জীবিত না থাকলে কিংবা ভাই বা বোন না থাকলে বা সর্বোচ্চ ১ জন জীবিত থাকলে (আপন / বৈপিত্রিক / বৈমাত্রিক)।
	অবশিষ্ট সম্পদের $\frac{১}{৩}$ অংশ	যদি কখনো এমন হয় যে পিতার চেয়ে মাতার অংশ বেশি, তাহলে পিতা ও মাতা ব্যতীত অন্য যে অংশীদার থাকবে, তাকে তার অংশ দেওয়ার পর মাতাকে বাকী অংশ থেকে তিন ভাগের এক ভাগ প্রদান করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে যদি পিতা জীবিত না থাকে কিন্তু দাদা থাকে তাহলে মাতা মোট সম্পদ থেকে তিন ভাগের এক ভাগ পাবেন।
৩। স্বামী (স্বামীর ২ অবস্থা)	$\frac{১}{২}$ অংশ	মৃত স্ত্রীর পুত্র-কন্যা, পুত্রের পুত্র-কন্যা জীবিত না থাকলে।
	$\frac{১}{৪}$ অংশ	মৃত স্ত্রীর পুত্র-কন্যা, পুত্রের পুত্র-কন্যা জীবিত থাকলে।
৪। স্ত্রী (স্ত্রীর ২ অবস্থা)	$\frac{১}{৪}$ অংশ	মৃত স্বামীর পুত্র-কন্যা, পুত্রের পুত্র-কন্যা জীবিত না থাকলে। (একাধিক স্ত্রী হলেও সকলে মিলে চার ভাগের এক ভাগ পাবেন)
	$\frac{১}{৮}$ অংশ	মৃত স্বামীর পুত্র-কন্যা, পুত্রের পুত্র-কন্যা জীবিত থাকলে। (একাধিক স্ত্রী হলেও সকলে মিলে আট ভাগের এক ভাগ পাবেন) **(নোট :** তালাক দেওয়ার পর ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই যদি স্বামী মারা যায় তাহলে স্ত্রী তার প্রাপ্য অংশ পাবে কিন্তু ইদ্দত শেষ হওয়ার পর উক্ত স্বামী মারা গেলে স্ত্রী কোন সম্পদই পাবে না।)
৫। কন্যা (কন্যার ৩ অবস্থা)	$\frac{১}{২}$ অংশ	মৃত ব্যক্তির শুধু ১ জন কন্যা থাকলে।
	$\frac{২}{৩}$ অংশ	মৃত ব্যক্তির একাধিক কন্যা থাকলে।
	১ ঃ ২	মৃত ব্যক্তির পুত্র জীবিত থাকলে, এক পুত্র = দুই কন্যা এই অনুপাতে অংশ পাবে। অর্থাৎ পুত্র ও কন্যা যথাক্রমে ২ ঃ ১ অনুপাতে অংশ পাবে।
৬। পুত্রের কন্যা (পুত্রের কন্যার ৬ অবস্থা)	$\frac{১}{২}$ অংশ	মৃত ব্যক্তির শুধু ১ জন পুত্রের কন্যা থাকলে।
	$\frac{২}{৩}$ অংশ	মৃত ব্যক্তির একাধিক পুত্রের কন্যা থাকলে।
	$\frac{১}{৬}$ অংশ	মৃত ব্যক্তির নিজের শুধু ১ জন কন্যা জীবিত থাকলে। পুত্রের কন্যা এক বা একাধিক জীবিত থাকলেও এই অংশই পাবে।
	বঞ্চিত	মৃত ব্যক্তির পুত্র জীবিত থাকলে।
	বঞ্চিত	মৃত ব্যক্তির দুই বা ততোধিক কন্যা জীবিত থাকলে।
	অবশেষ প্রাপক	মৃত ব্যক্তির পুত্রের কন্যা যখন অংশ পায় তখন যদি তার আপন ভাই বা চাচাত ভাই বা এই ধরনের নিম্নক্রম পুরুষ জীবিত থাকে তাহলে তাদের সাথে ২ ঃ ১ অনুপাতে অবশেষ প্রাপক হবে। **(নোট :** বিধিবদ্ধ আইন বা ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী পুত্রের কন্যা সেই অংশ পাবে যা তার পিতা জীবিত থাকলে পেতো।)

৭। বৈপিত্রিক ভাই (৩ অবস্থা) **(আখিয়াফী)**	$\frac{১}{৬}$ অংশ	বৈপিত্রিক ভাই **১** জন হলে।
	$\frac{১}{৩}$ অংশ	বৈপিত্রিক ভাই একাধিক হলে।
	বঞ্চিত	মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা, পুত্রের পুত্র, পুত্রের কন্যা, পিতা, দাদা জীবিত থাকলে।
৮। বৈপিত্রিক বোন (৩ অবস্থা)	$\frac{১}{৬}$ অংশ	বৈপিত্রি বোন **১** জন হলে।
	$\frac{১}{৩}$ অংশ	বৈপিত্রিক বোন একাধিক হলে।
	বঞ্চিত	মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা, পুত্রের পুত্র, পুত্রের কন্যা, পিতা, দাদা জীবিত থাকলে।
৯। আপন বোন (আপন বা সহোদর বোনের ৫ অবস্থা)	$\frac{১}{২}$ অংশ	মৃতের বোন **১** জন হলে।
	$\frac{২}{৩}$ অংশ	মৃতের বোন একাধিক হলে।
	অবশেষ প্রাপক	মৃত ব্যক্তির ভাই এবং বোন জীবিত থাকলে **২ ঃ ১** অনুপাতে পাবে।
	অবশেষ প্রাপক	মৃত ব্যক্তির শুধু কন্যা বা পুত্রের কন্যা থাকলে।
	বঞ্চিত	মৃত ব্যক্তির পুত্র, পুত্রের পুত্র (নিম্নক্রম), পিতা, দাদা (উর্ধ্বক্রম) থাকলে।
১০। বৈমাত্রিক বোন (বৈমাত্রেয় বোনের ৭ অবস্থা। ৫ অবস্থা আপন বোনের মতো)	$\frac{১}{২}$ অংশ	**১** জন হলে।
	$\frac{২}{৩}$ অংশ	একাধিক হলে।
	$\frac{১}{৬}$ অংশ	মৃত ব্যক্তির শুধু **১** জন আপন বোন থাকলে।
	বঞ্চিত	মৃত ব্যক্তির **২** বা ততোধিক আপন বোন থাকলে।
	অবশেষ প্রাপক	বৈমাত্রেয় ভাই জীবিত থাকলে **২ ঃ ১** অনুপাতে অবশেষ প্রাপক হবে।
	অবশেষ প্রাপক	মৃত ব্যক্তির শুধু নিজের কন্যা বা পুত্রের কন্যা থাকলে।
	বঞ্চিত	মৃত ব্যক্তির পুত্র, পুত্রের পুত্র (নিম্নক্রম), পিতা, দাদা (উর্ধ্বক্রম) আপন ভাই জীবিত থাকলে।
১১। দাদা (উর্ধ্বক্রম) (দাদার ৩ অবস্থা)	$\frac{১}{৬}$ অংশ	মৃত ব্যক্তির পুত্র বা পুত্রের পুত্র (পৌত্র) জীবিত থাকলে কিন্তু পিতা জীবিত না থাকলে।
	$\frac{১}{৬}$ +অবশেষ	মৃত ব্যক্তির শুধু কন্যা বা পুত্রের কন্যা জীবিত থাকলে, কিন্তু পিতা জীবিত না থাকলে, দাদা $\frac{১}{৬}$ পাবে + অবশিষ্ট অংশ পাবে।
	অবশেষ প্রাপক	মৃত ব্যক্তির পিতা, পুত্র, কন্যা, পুত্রের পুত্র, পুত্রের কন্যা জীবিত না থাকলে।
১২। (ক) দাদী (উর্ধ্বক্রম)	$\frac{১}{৬}$ অংশ	মৃত ব্যক্তির পিতা বা মাতা কেউ জীবিত না থাকলে।
	বঞ্চিত	মৃত ব্যক্তির পিতা বা মাতা যে কোন একজন জীবিত থাকলে।
(খ) নানী (উর্ধ্বক্রম)	$\frac{১}{৬}$ অংশ	মৃত ব্যক্তির মাতা জীবিত না থাকলে।
	বঞ্চিত	মৃত ব্যক্তির মাতা জীবিত থাকলে।

(২) অবশিষ্টভোগী (Residuary) বা আসাবা :

আরবীতে অবশিষ্টভোগীদের বলা হয় 'আসাবা'। আসাবা অর্থ পাগড়ী। পাগড়ী যেমন মাথাকে পেঁচিয়ে রাখে। আসাবাও কোন ব্যক্তির সম্পদকে তার অংশীদারদের মধ্যে পেঁচিয়ে রাখে। অর্থাৎ সম্পদ বাইরে যেতে দেয় না। পিতার দিকের আত্মীয়রা অবশিষ্টভোগী (আসাবা) হয়।

অংশীদারদের নির্ধারিত অংশ বন্টন করার পর সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকলে যারা উক্ত অবশিষ্ট অংশের অধিকার লাভ করেন তাদেরকে অবশিষ্টভোগী বলে।

অবশিষ্টভোগীদের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম দু'টি বৈশিষ্ট্য হলো :

এক. 'আল আকরাবু ফাল আকরাবু' অর্থাৎ নিকটতর ব্যক্তি আগে তারপর পরবর্তী নিকটতর ব্যক্তি।
অন্যভাবে বলা যায়, অবশিষ্টভোগীদের ক্রমানুসারে যারা আগে থাকবেন শুধু তারা সম্পত্তি পাবেন। পরবর্তী ক্রমের বা সিরিয়ালের কেউ সম্পদ পাবেন না।

দুই. অংশীদারদের নির্ধারিত অংশ বন্টন করার পর যদি সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে তাহলে অবশিষ্টভোগীরা সম্পদ পাবেন। আর না থাকলে পাবেন না।

অবশিষ্টভোগী কারা :

নং	উত্তরাধিকার	শর্ত
১.	পুত্র (ছেলে)	পুত্রের সাথে কন্যা থাকলে ২ ঃ ১ হারে কন্যাও অবশিষ্টভোগী হবে।
২.	পুত্রের পুত্র (ছেলের ছেলে) (নিম্নক্রম)	পুত্রের পুত্রের সাথে পুত্রের কন্যা থাকলে ২ ঃ ১ হারে পুত্রের কন্যাও অবশিষ্টভোগী হবে।
৩.	পিতা	---
৪.	পিতার পিতা বা দাদা (ঊর্ধ্বক্রম)	---
৫.	সহোদর বা আপন বা পূর্ণ ভাই	সহোদর ভাই বা আপন ভাইয়ের সাথে আপন বোন থাকলে ২ ঃ ১ হারে বোনও অবশিষ্টভোগী হবে।
৬.	সহোদর বা আপন বা পূর্ণ বোন	মৃত ব্যক্তির কন্যা বা পুত্রের কন্যার সাথে বোন অবশিষ্টভোগী হবে।
৭.	বৈমাত্রেয় ভাই	বৈমাত্রেয় বোন থাকলে ২ ঃ ১ হারে বৈমাত্রেয় বোনও অবশিষ্টভোগী হবে।
৮.	বৈমাত্রেয় বোন	মৃত ব্যক্তির শুধু এক কন্যার সাথে বৈমাত্রেয় বোন অবশিষ্টভোগী হবে।
৯.	সহোদর বা আপন ভাইয়ের পুত্র	---
১০.	বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র	---
১১.	সহোদর বা আপন বা পূর্ণ ভাইয়ের পুত্রের পুত্র	---
১২.	বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্রের পুত্র	---
১৩.	আপন চাচা বা পূর্ণ চাচা	---
১৪.	বৈমাত্রেয় চাচা	---
১৫.	আপন চাচা বা পূর্ণ চাচার পুত্র	---
১৬.	বৈমাত্রেয় চাচার পুত্র	---
১৭.	আপন চাচা বা পূর্ণ চাচার পুত্রের পুত্র	---
১৮.	বৈমাত্রেয় চাচার পুত্রের পুত্র	---

(৩) দূরবর্তী আত্মীয় (Distant kindred) বা যাবিল আরহাম :

যারা 'অংশীদার' বা 'অবশিষ্টভোগী' কোনটাই নয় কিন্তু মৃত ব্যক্তির সাথে আত্মীয়ের সম্পর্ক আছে তাদেরকে দূরবর্তী আত্মীয় বলে। যেমন: কন্যার পুত্র-কন্যা, বোনের পুত্র-কন্যা, চাচার কন্যা ইত্যাদি।

কোন ব্যক্তির অংশীদার এবং অবশিষ্টভোগী কেউ না থাকলে দূরবর্তী আত্মীয়গণ সম্পত্তি প্রাপ্ত হন।

দূরবর্তী আত্মীয়দের ক্রমানুসারে যারা আগে থাকবেন শুধু তারা সম্পত্তি পাবেন। পরবর্তী ক্রমের বা সিরিয়ালের কেউ সম্পদ পাবেন না। নিম্নে উক্ত সিরিয়াল উল্লেখ করা হলো:

(১) কন্যার পুত্র-কন্যা এবং তাদের অধ:স্তন। (২) নানা, নানার পিতা-মাতা, নানীর মাতা। (৩) ভাই এবং বোনের পুত্র-কন্যা। (৪) ফুফু, মামা, খালা এবং তাদের সন্তান।

আওল বা আউল নীতি :

কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর তার সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করতে গিয়ে যদি এমন হয় যে, অংশীদারদের প্রাপ্য অংশের যোগফল মৃতের রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে বেশি, তাহলে যে অংশটি বেশি হবে তা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে থেকে আনুপাতিক হারে হ্রাস করার নীতিকে আউল নীতি বলে।
যেমন : কোন মহিলা যদি শুধুমাত্র তার স্বামী, দুই বোন ও মাতা রেখে মারা যান তাহলে তারা অংশ পাবেন যথাক্রমে = স্বামী $\frac{১}{২}$ + দুই বোন $\frac{২}{৩}$ + মাতা $\frac{১}{৬}$ বা $\frac{৩+৪+১}{৬} = \frac{৮}{৬}$ অংশ। এখানে দেখা যায় অংশীদারদের অংশের চেয়ে মোট সম্পত্তি কম। সুতরাং এখানে আউল নীতি প্রয়োগ করে সম্পত্তি বণ্টন করতে হবে। অর্থাৎ অংশীদারদের অংশ থেকে অনুপাতিকহারে অংশ হ্রাস করতে হবে। এটি হলো আউল নীতি।

রদ বা রাদ বা রাদ্দ নীতি (Rad) :

রদ/রাদ এর আভিধানিক অর্থ- বারংবার, পুনরায়, ফেরানো ইত্যাদি।
কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন করার পর যদি কিছু অংশ সম্পত্তি থেকে যায় এবং অবশিষ্টভোগী কেউ না থাকে, তাহলে ঐ বেশী অংশটুকু অংশীদারদের মধ্যে আনুপাতিকহারে বণ্টন করতে হয় বা ফেরত দিতে হয়। এই বণ্টন করার নীতিকে রদ বা রাদ বা রাদ্দ নীতি বলে।

রাদ নীতির শর্তাবলী :

বন্টন প্রক্রিয়ায় রাদ হওয়ার শর্ত তিনটি।

(i) অংশীদার (যাবিল ফুরুয) হওয়া,
(ii) অবশিষ্টভোগী (আসাবা) না থাকা,
(iii) সম্পদ বন্টনের পর কিছু সম্পদ অবশিষ্ট থাকা।

নোট : অংশীদার বা দূরবর্তী কোন আত্মীয় থাকলে স্বামী বা স্ত্রী ফেরত অংশ পাবে না। যদি অংশীদার বা দূরবর্তী কোন আত্মীয় কেউ না থাকে তাহলে স্বামী বা স্ত্রী ফেরত অংশ পাবে।

স্বামী-স্ত্রী ছাড়া যাদের উপর রদনীতি প্রয়োগ হয় তারা হলেন-

(১) কন্যা, (২) পুত্রের কন্যা, (৩) মাতা, (৪) বৈপিত্রেয় ভাই, (৫) সহোদর (আপন) বোন,

(৬) বৈমাত্রেয় বোন, (৭) বৈপিত্রেয় বোন, (৮) দাদী।